



Rechtsgeschichte

C. Die Funktion der Religion für die Legitimation weltlicher Herrschaft

- I. Die frühe Amtskirche und ihr Kirchenrecht
- II. Verflechtung von Kirche und weltlicher Herrschaft im früheren Mittelalter
- III. Libertas Ecclesiae
- IV. Papst und Kaiser im Konflikt

I. Die frühe Amtskirche und ihr Kirchenrecht (1)

- Anfänge
 - Gemeinden der Alten Kirche bis etwa 2. Jh.
 - Apostelwirken
 - Ausformung des Monepiskopates:
Bischof in *apostolischer Sukzession*

- Seit dem Toleranzedikt von Mailand (313) und dem Edikt von Thessaloniki (380) setzt enge Verbindung zwischen Kirche und Kaisertum ein

I. Die frühe Amtskirche und ihr Kirchenrecht (2)

- Seit dem 4. Jahrhundert Entstehung kirchlicher (schriftlicher) Normtypen (vgl. **Text 4**)

Dictum Gratiani, nach D. 3, c. 2:

Des Weiteren besteht das kanonische Recht entweder aus päpstlichen Dekreten oder Konzilsbeschlüssen. Konzilsbeschlüsse sind entweder allgemeinverbindlich oder gelten für die Provinzen. Diese Provinzialkonzilien werden abgehalten aufgrund der Autorität des römischen Bischofs [i.e. des Papstes], der das Recht der heiligen römischen Kirche widerspiegelt; oder aufgrund der Autorität eines Patriarchen oder eines Primas oder Metropoliten dieser Provinz.

- *Canon*: Normen eines Konzils
- *Dekretale*: Päpstlich gesetzte Regel zur Entscheidung einer Einzelfrage mit Anspruch auf allgemeinverbindliche Gültigkeit

II. Verflechtung von Kirche und weltlicher Herrschaft im früheren Mittelalter (1)

- Seit den Karolingern: Verflechtung auch der **Organisationsstrukturen** von Kaisertum und Kirche

Capitulare missorum in theodonis villa datum secundum, generale (805):

...

2. Über Verfahren, bei denen die Kirche Gottes, Witwen, Waisen und Mündel beteiligt sind, dass sie nicht vor öffentlichen Gerichten laut [i.e. drängend] geprüft [i.e. befragt] werden, sondern sorgfältig angehört werden

- Herrschaft des Königs über die Kirche: Bischöfe, Einfluss auf Papstbestellung
- Ausstattung der Bischöfe mit Grundbesitz durch Herrscher und Privilegierung der Kirche (**Text 3**)

II. Verflechtung von Kirche und weltlicher Herrschaft im früheren Mittelalter (2)

- Die ottonische Dynastie (919-1024) macht die Bischöfe vollends zu Dienstleuten des Kaisertums
 - Einsetzung (*Investitur*) des Reichsepiskopats durch den Kaiser (Auswahl über *Hofkappelle*)
 - Ausstattung der Bischöfe mit (abgeleiteten) kaiserlichen Befugnissen und Grundbesitz
 - Dienstpflichten der Bischöfe gegenüber dem Kaiser
 - Rückfall dieser Ausstattung nach dem Tod des Bischofs an den Kaiser – und nicht an die bischöfliche Familie

Beachte: Kaisertum organisiert damit erste Ansätze „amtsförmiger“ Herrschaft – neue Qualität „proto-staatlicher“ Herrschaftsorganisation

Zeitstrahl: Amtskirche und weltliche Herrschaft bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts



95/96

1. Clemensbrief

Forderung der Kirche im Rom nach Vorrang; Entstehung des kirchlichen Amts; Trennung Laien/Kleriker



Um 500

Taufe Chlodwigs

Christianisierung der Franken, beginnendes Bündnis zwischen Amtskirche und fränkischen Herrschern



751

Dynastiewechsel zu Karolingern

Unterstützung des römischen Bischofs Zacharias für den fränkischen Adligen Pippin bei der Übernahme des Herrscherthrons; beginnende Kooperation mit Rom, "Pippinsche Schenkung"



800

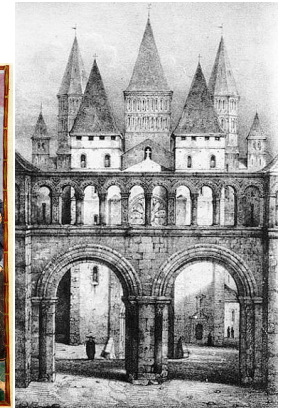
Kaiserkrönung Karls

Karl (der Grosse) wird durch Leo zum Kaiser gekrönt. Amtskirchliche Legitimation des universalen Herrschaftsanspruchs; Verflechtung von weltlicher Herrschaft und christlicher, amtskirchlicher Weltdeutung



10./11. Jh.

Ottonisch-salische Reichskirche



Seit 10. Jh.

Cluniazensische Reformbewegung

III. *Libertas Ecclesiae*

1. Grundlagen

- Seit dem 10. Jahrhundert: Reformbewegung, ausgehend vom Kloster Cluny
 - Rückbesinnung auf Kontemplation und Weltferne
 - Kritik an der starken weltlichen Dominanz im kirchlichen Raum: *libertas ecclesiae*
- Forderung der Amtskirche etwa seit Mitte des 11. Jahrhunderts
 - Autonomie der Kirche gegenüber der weltlichen Gewalt
 - Selbstbestimmungsrecht der Kirche insbesondere bei der Bestimmung der Bischöfe
 - Unabhängigkeit der Papstwahl vom Kaisertum
 - Stärkung des römischen Primats

2. Beginn des Investurstreits

- 1059: Papstwahldekret von Nikolaus II. (1058-1061) – Neuordnung der Papstwahl und Streben nach prinzipieller Unabhängigkeit vom Kaiser (beachte aber Streit um den „Kaiserparagraphen“)
- 1075:
 - *Dictatus Papae* Gregors VII. (1073-1085) – Forderung nach umfassender päpstlicher Herrschaftsbefugnis
 - Warnung des Papstes an Heinrich IV. (1056-1106) vor weiteren Bischofsbestellungen
- 1076/1077: Eskalation:
 - Wechselseitige Absetzung von Heinrich IV./Gregor VII.
 - Januar 1077: Canossagang Heinrichs IV.

3. Ende und Konsequenzen des Investurstreits

- Friedensschluss zwischen Kirche und weltlicher Herrschaft 1122 im ***Wormser Konkordat (vgl. Text 5)***
- Inhalte
 - Einsetzung der Bischöfe in ihr Amt allein durch kirchliche Weihe
 - Ausstattung mit weltlichen Herrschaftsrechten durch den Kaiser
 - Treuerverpflichtung der Bischöfe als weltliche Herrschaftsträger gegenüber dem Kaiser
- Damit
 - Abgrenzung von weltlicher und geistlicher Sphäre
 - Mit den Instrumenten des Rechts
 - Grundlage für Entstehung von „Religionsrecht“
 - Konsolidierung kirchlicher Rechtsautonomie

IV. Papst und Kaiser im Konflikt

1. Konkurrenz in der Legitimation politischer Herrschaft

- Bereits im Investiturstreit beginnende Auseinandersetzung über
 - Theologische Legitimation des Kaisertums
 - Grundsätzliches Verhältnis des Kaisertums zum Papsttum
- Seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts zunehmende Verschärfung dieser Auseinandersetzung
- Beendigung erst im 14. Jahrhundert
- Charakteristikum der Auseinandersetzung
 - Legitimationsfragen von Herrschaft im Vordergrund
 - Wichtig: spezifische Bedeutung von *Rechtlichkeit* im politischen Konflikt (These von Harold Berman: *Papal Revolution in Law*)

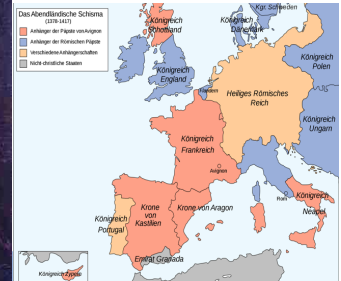
2. Zweigewaltenlehre und Zweischwerterlehre (1)

- Wurzel in der *Zweigewaltenlehre* von Papst Gelasius I. (492-496)
 - These: Papsttum und weltliche Gewalt regieren die Welt – aber höhere Bedeutung des Priestertums
 - Arg.: Priestertum muss Rechenschaft vor Gott auch für die Könige ablegen
 - Ausgangspunkt: Lk 22,38: „Herr, hier sind zwei Schwerter. Jesus: Es ist genug“
- Dagegen bereits in der Schlussphase des Investiturstreits die These aus dem **kaiserlichen Umfeld** *Zweischwerter-Lehre*: Kaiser und Papst zwei *potestates distinctae*

2. Zweigewaltenlehre und Zweischwerterlehre (2)

- Im 13. Jahrhundert zunehmend **päpstliche (kuriale)**
Deutung: Papsttum verwaltet beide Schwerter
- Höhepunkt päpstlichen Machtanspruchs 1302: *Unam Sanctam*
- Heftiger Widerspruch durch *Dante Alighieri* und v. a. *Marsilius von Padua*: Legitimation des Kaisers *nur* durch den weltlichen Bereich
- 1338: Kaisergesetz *Licet Juris* – Kaiserbestellung unabhängig vom Papst
- Bekräftigt 1356 durch die Goldene Bulle: Massgeblich weltlicher Bestellungsakt

Zeitstrahl: Eskalationsstufen des Politischen



1157

Reichstag von Besançon

Erste Ansätze päpstlicher Behauptung von Überordnung gegenüber Kaisertum durch Streit um Übersetzung des Ausdrucks *beneficium*

1202

Dekretale *Venerabilem*

Papst Innocenz III. (1198-1216) beansprucht im deutschen Thronfolgestreit ein päpstliches Prüfungsrecht für die Person des späteren Kaisers

1245

Konzil von Lyon

Kaiser Friedrich II. (reg. 1212-1250) wird von Papst Innocenz IV. (1243-1254) auf dem Konzil von Lyon exkommuniziert – Höhepunkt des Konflikts zwischen Staufern und Pappstum

1302

Bulle *Unam Sanctam*

Papst Bonifaz VIII. (reg. 1294-1303) trägt in dieser Bulle den päpstlichen Anspruch vor, dass der ganze Erdkreis dem Papst unterworfen ist.

1303

Katastrophe von Anagni

Bonifaz VIII. wird von Verbündeten des französischen Königs Philipp dem Schönen (1285-1314) in seiner Sommerresidenz in Anagni verhaftet und misshandelt. Er kommt kurze Zeit später frei, stirbt aber wenige Wochen später.

1378

Beginn des abendländischen Schismas

Der Gegensatz zwischen französischen und italienischen Kardinälen führt zur Wahl von Clemens VII. zum Gegenpapst von Urban VI., die Papstkirche zerfällt in zwei, zeitweise drei Oboedienzen. Das Schisma endet 1417.

3. Bilanz des Konflikts

- Keine Seite kann sich dauerhaft durchsetzen, beide Seiten verlieren letztlich an Rückhalt
- Grundsätzliche Bedeutung:
 - *Legitimation von Herrschaft und Normsetzung* als Voraussetzung für ihre Durchsetzbarkeit rückt in den Vordergrund
 - Entstehung von Ordnungsentwürfen von politischer Herrschaft, die an (zum Teil auch rechtliche) Regeln gebunden wird
 - Trennung von weltlicher und kirchlicher Ordnungssphäre